

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת חמד עמאר
אביגדור ליברמן
עודד פורר
יבגני סובה
שרון ניר
יוליה מלינובסקי

2246/25/פ

הצעת חוק להענקת זכויות במקרקעין ביישוב מיעוטים למי שנבצר ממנו להשלים את שירותו הצבאי ולא למנות צה"ל (תיקוני חקיקה), התשפ"ג–2023

תיקון חוק קליטת 1. בחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד–1994¹, אחרי סעיף 16 יבוא :
חיילים משוחררים

"התקשרות 16א. על אף הוראות לפי סעיף 4 לחוק חובת המכרזים, להענקת זכויות במקרקעין ביישוב מיעוטים עם מי שנבצר ממנו להשלים את שירותו הצבאי להענקת זכויות במקרקעין ביישוב מיעוטים עם מי שנבצר ממנו להשלים את שירותו הצבאי למי ששירת בשירות בכוחות הביטחון, לצורך בנייה למגורים, לפי המלצת משרד הביטחון, יהיה זכאי חייל משוחרר משירות כאמור גם אם שוחרר לפני שהשלים שירות של שנתיים, מטעמי בריאות או מחמת נכות כמשמעותה בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט–1959 [נוסח משולב]³."

תיקון חוק משפחות 2. בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התשי"ז–1950⁴, אחרי סעיף 15 יבוא :
חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)

¹ ס"ח התשנ"ד, עמ' 132.

² ס"ח התשנ"ב, עמ' 1140.

³ ס"ח התשי"ט, עמ' 276.

⁴ ס"ח התשי"ז, עמ' 162.

15ח. על אף הוראות לפי סעיף 4 לחוק חובת המכרזים, "התקשרות להענקת זכויות במקרקעין ביישוב מיעוטים למגורים, לפי המלצת משרד הביטחון".
 1992-ב⁵, אלמנה של נספה תהיה זכאית להתקשרות פטורה ממכרז להענקת זכויות במקרקעין ביישובי המיעוטים, לצורך בנייה למגורים, לפי המלצת משרד הביטחון".

ד ב ר י ה ס ב ר

נכון להיום חייל שמשתחרר מהצבא בטרם השלים שנתיים של שירות בכוחות הביטחון, עקב פציעה, מחלה או נכות וגם אלמנות צה"ל, המתגוררים באחד מיישובי המיעוטים, עשויים לא להיות זכאים להטבה של התקשרות מכוח ההוראות לפי חוק חובת המכרזים התשנ"ד-1994 להענקת זכויות במקרקעין לפי המלצת משרד הביטחון. מטרת הצעת החוק היא להחיל הסדר אחיד ולא מפלה, בו יתאפשר גם לחייל שנבצר ממנו להשלים את שירותו, עקב פציעה או נכות שנגרמה לו כתוצאה ישירה משירותו הצבאי שבשלה לא השלים שירות של שנתיים, כפי שדורשות התקנות, וגם לאלמנות צה"ל להתקשר בהתקשרות לקבלת זכויות במקרקעין לפי תקנות חובת המכרזים.
 הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים, על שולחן הכנסת העשרים ושתיים ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת חמד עמאר וקבוצת חברי הכנסת (פ/1492/20; פ/1050/22; פ/756/23).

 הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
 והונחה על שולחן הכנסת ביום
 ט"ו בשבט התשפ"ג (06.02.2023)

⁵ ס"ח התשנ"ב, עמ' 1140.